

关于第15037664号“AA”商标

撤销复审决定书

商评字[2021]第0000280502号

申请人(原撤销申请人): 爱玛科技集团股份有限公司

委托代理人: 北京超凡知识产权代理有限公司

被申请人(原撤销被申请人): 无锡市荣之欣纺织品有限公司

申请人因第15037664号“AA”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2020]第Y021357号决定,于2020年11月17日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。

我局决定认为,被申请人提交其在2017年2月26日至2020年2月25日期间(以下称复审期间)使用复审商标的证据材料有效,申请人申请撤销理由不能成立。复审商标予以维持。

申请人复审的主要理由:申请人通过对国内眼镜行业相关市场调查及对行业性报刊、杂志等宣传媒体进行核实,并未发现复审商标进行实际使用,申请人未能对被申请人在撤销连续三年不使用阶段(以下称撤三阶段)提交的证据进行质证,申请人请求对上述证据进行质证,同时请求撤销复审商标的注册。

我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。

被申请人在撤三阶段向我局提交了以下主要证据:

- 1、被申请人与客户的部分协议和发票;
- 2、被申请人网站信息;
- 3、产品图片。

我局于2021年8月11日将被申请人提交的证据交予申请人质证,申请人提出如下主要质证意见:

- 1、申请人对合同及发票的真实性不予认可,且部分合同与发票对应关系不明,不能作为复审商标的有效使用证据。
- 2、被申请人网页未体现复审商标,系自制证据,真实性存疑。
- 3、产品照片不能证明形成于复审期间内。

综上,被申请人提交的证据不足以证明其于复审期间内在核定商品上对复审商标进行了真实有效的商业使用,复审商标应予以撤销。

经审理查明:

1、复审商标由被申请人于2014年7月4日申请注册,于2015年8月14日核准注册,核定使用在第9类眼镜套、眼镜(光学)等商品上。申请人以复审商标连续三年停止使用为由,于2020年2月26日向我局提出撤销申请,我局于2020年9月29日作出复审商标不予撤销的决定。

2、被申请人提交的其于2017年2月20日作为供方与无锡市艾菲尔镜盒厂签订的产品购销合同体现了复审商标,所涉及的商品为眼镜布,被申请人提交了其作为销售方于2017年4月25日开具的发票,发票金额与前述合同金额一致;被申请人作为供方与无锡睿彦镜盒有限公司、无锡邦普国际贸易有限公司签订的产品购销合同显示时间均在复审期间内,上述产品购销合同完整体现了复审商标,所涉及的商品为眼镜布、眼镜袋。上述合同均有相应的发票予以佐证。

我局认为,2019年4月23日修订的《商标法》已经于2019年11月1日实施,本案的复审期间是2017年2月26日

至2020年2月25日，根据法不溯及既往原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。

根据我局审理查明事实2，结合眼镜布、眼镜袋产品图片，被申请人提交的证据可以证明其于复审期间内在眼镜布商品上对复审商标进行了真实有效的商业使用，被申请人实际使用的眼镜布商品即复审商标核定使用的擦眼镜布商品，故对复审商标在擦眼镜布商品及与之类似的眼镜套、眼镜（光学）、眼镜片、眼镜框、眼镜、隐形眼镜、隐形眼镜盒、眼镜盒、太阳镜商品上的注册予以维持。申请人虽对被申请人提交证据的真实性不予认可，但并未提出相反的证据予以佐证，故我局对申请人的上述主张不予支持。

依照《商标法》第五十四条、第五十五条的规定，我局决定如下：

复审商标在复审商品上的注册予以维持。

当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：方莉园

姚旭祺

夏萍萍

2021年10月15日
